ORDENANZA Nº 8.124

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- APRUÉBASE la normativa de funcionamiento del Programa "Ahora las Infancias, el Barrio, la Ciudad y el Planeta que queremos", que, como ANEXO I, acompaña la presente. El Programa se centra en el fomento de ideas, prácticas y valores democráticos en niños y niñas, que favorezcan su sentido de pertenencia y la convivencia comunitaria. El Programa tiene como objetivo general promover la formación de grupos de niños y niñas que se comprometan con la realidad, su comunidad y el planeta, posibilitando el diálogo, el intercambio entre pares y la reflexividad, habilitándolos como ciudadanos/as de derecho, brindando espacios abiertos y de libre expresión. -

Art. 2º.- La implementación del presente programa estará a cargo de la Secretaría de Educación e Igualdad, o la que en un futuro la remplace.

Art. 3º.- ESTABLÉZCASE una partida presupuestaria para la realización de las actividades propuestas por el/la intendente/a y el gabinete de las Infancias. -

Art. 4º.- DENOMÍNASE como "Parlamento de las Infancias" al hemiciclo instalado en el Centro Cultural Comunitario "Leonardo Favio", sito en la Avenida Gobernador Amadeo Sabattini 200.-

Art. 5º.- ABRÓGANSE las Ordenanzas Nº 6.546 y 6.835.-

Art. 6º.- DERÓGASE toda otra disposición que se oponga a la presente, aun cuando fuera de adhesión a una ley. -

Art. 7º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

ANEXO I PROGRAMA

AHORA LAS INFANCIAS

El Barrio, la Ciudad y el Planeta que queremos

Título Primero Del Programa

Art. 1º.- La presente Ordenanza se encuentra incluida dentro del Programa "Ahora las Infancias, el Barrio, la Ciudad y el Planeta que queremos" (en adelante "Ahora las Infancias"), que pretende fomentar ideas, prácticas y valores democráticos que favorezcan el sentido de pertenencia y la convivencia comunitaria. El Programa tiene como objetivo general promover la formación de grupos de niños y niñas que se comprometan con la realidad y su comunidad, posibilitando el diálogo, el intercambio entre pares y la reflexividad, habilitándolos como ciudadanos/as de Derecho, brindando espacios abiertos y de libre expresión.

Título Segundo Departamento Legislativo Infantil

Capítulo I Parlamento de las infancias

Art. 2º.- CREASE el Parlamento de las infancias como un órgano legislativo, consultivo y de participación ciudadana, que garantice y promueva la libre manifestación social, como derecho jurídicamente establecido. Su objetivo es formar a las infancias en valores democráticos y de participación sobre aquellos temas de la realidad que repercuten en la vida social y colectiva de todos los habitantes de la ciudad de Villa María y de las infancias en particular.

INTEGRACIÓN

Art. 3º.- El Parlamento de las Infancias se conformará con todos los niños y niñas que integran cada uno de los Consejos y Gabinete de las Infancias, quienes participarán en reuniones plenarias. Esta conformación, como toda iniciativa destinada a construir y consolidar nuevas ciudadanías, procurará albergar en su interior a todas y cada una de

las infancias de nuestra comunidad, anhelando la formación de un espacio que integre las diversidades y diferencias en un ambiente libre de discriminación, segregación, marginación y exclusión.

FUNCIONAMIENTO

Art. 4º.- El Parlamento realizará como mínimo dos sesiones por año. Todas las sesiones deberán contar con la presencia del o la Intendente/a de Las Infancias y se invitará a participar a autoridades municipales que tengan vinculación con la temática a tratar en las sesiones. Además se podrá sesionar de manera extraordinaria en cualquier oportunidad que sea necesario, a convocatoria del o de la Intendente/a de Las Infancias o de la Coordinación del Programa. Todos los niños y niñas que participan del Programa, pueden presidir las sesiones parlamentarias.

OBJETIVO

Art. 5º.- Se establece como objetivo principal del Parlamento, la creación de un espacio para que los niños y niñas ejerzan plenamente su derecho a la participación activa y protagónica, aspecto fundamental de los valores democráticos. La promoción de esta experiencia dará valor a su palabra a través de opiniones y propuestas, proyectando el interés superior de la infancia en la construcción de la ciudadanía. La intervención activa de los niños y niñas efectivamente incrementa su potencial como agentes de cambio y transformación.

FACULTADES Y DEBERES

Art. 6º.- El Parlamento de Las Infancias tiene como facultades y deberes los siguientes:

1) Realizar todas las actividades legislativas que crean conveniente, pudiendo elevar proyectos al Concejo Deliberante de la ciudad.

2) Establecer en cada uno de los encuentros, acuerdos de convivencia sobre el uso de la palabra, organización de los tiempos.

3) Celebrar intercambios con otros organismos relacionados con la infancia, ya sean municipales, provinciales, nacionales y/o internacionales. Coordinar con espacios infantiles y/o juveniles del Municipio como el Concejo Deliberante Estudiantil.

5) Toda otra función inherente al cumplimiento de los objetivos de la presente Ordenanza.

REMUNERACIÓN

Art. 7º.- Ninguno de los integrantes de este cuerpo, percibirá remuneración monetaria alguna.-

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO

Art. 8º.-Todos los niños y niñas que participan del Programa, pueden presidir las sesiones parlamentarias.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Art. 9º.- El Parlamento de las Infancias en su primera sesión anual establecerá sus acuerdos de convivencia. En sus sesiones se tratarán los temas y asuntos de interés de niños y niñas debiendo dejar constancia y registro de lo debatido.

Art. 10º.- Después de cada sesión del Parlamento de las Infancias, se difundirán los documentos que surjan de la labor parlamentaria ante los demás niños y niñas de la ciudad con el objetivo de hacer llegar la información a sus respectivas comunidades institucionales, y en caso de ser necesario, copia de dichos documentos al Sr intendente Municipal. Para esta comunicación se crearán los medios digitales más oportunos tanto para la difusión como para la sistematización y archivo.

Capítulo II Consejos de las Infancias

Art. 11º.- Los Consejos de Las Infancias tienen la finalidad de que niños y niñas de los distintos barrios de la ciudad, participen en espacios de reflexión y debate sobre los temas de su incumbencia.

CONSTITUCIÓN

Art. 12º.- Los Consejos de Las Infancias estarán compuestos por integrantes pertenecientes a las Instituciones educativas públicas de gestión pública y gestión privada de la ciudad, más aquellas organizaciones comunitarias, asociaciones, clubes y/o entidades que trabajen con las infancias.

REQUISITOS

Art. 13º.- Formarán parte de los Consejos de Las Infancias, los niños y niñas que asistan al segundo ciclo de la escolaridad primaria, 4º, 5º y 6º Grado. Además, podrán participar niños y niñas de esta franja etaria que pertenezcan a otras instituciones u organizaciones de la comunidad.

REUNIONES

Art. 14º.- Los Consejos de las Infancias sesionarán cada quince días en sesiones ordinarias entre los meses de marzo y diciembre pudiendo modificar el cronograma de actividades de acuerdo a las propuestas.

DURACIÓN DEL MANDATO

Art. 15º.- Los miembros de los Consejos de Las Infancias, durarán en sus funciones el término de un año y podrán ser reelectos, cumpliendo con los requisitos expresados en el artículo 13º.-

DE LOS DISTINTOS CONSEJOS

Art. 16º.- Los Consejos de Las Infancias serán seis (6) y se localizan en distintos sectores de la ciudad, pudiendo ser modificados de acuerdo a la evaluación anual y la planificación del Programa. Para esa evaluación se contemplarán las instituciones educativas y no educativas, la población de niñas y niños, la voluntad de participación de los mismos, entre otros aspectos.

Consejo Nº 1

Sede: Municerca Nº2 Rawson y Chile (barrio Belgrano)

Integran este consejo las Instituciones Educativas y no Educativas que se encuentren en los Barrios Almirante Brown, Parque Norte, Trinitarios, Solares del Norte.

Consejo Nº 2

Sede: Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio. (Av. Sabattini 200).

Integran este consejo las Instituciones Educativas y no Educativas que se encuentren en los Barrios Centro Oeste y Centro Sur, Sarmiento, General Paz, Santa Ana, Rivadavia.-

Consejo Nº 3

Sede: Centro de Promoción familiar Arturo Illia, (Cartagena 596)

Integran este Consejo las Instituciones Educativas y no Educativas que se encuentran en los barrios Los Olmos, Bello Horizonte, San Juan Bautista, San Justo, Padre Mujica, San Martín, Malvinas Argentinas, Lamadrid.

Consejo Nº 4

Sede: "Fundación Ciclo" Prolongación Italia y Ramiro Suárez. Barrio Roque S. Peña

Integran este Consejo las Instituciones Educativas y no Educativas que se encuentran en los barrios Roque S. Peña, Las Acacias, Mariano Moreno, Vista Verde, La Calera.

Consejo Nº 5

Sede: Centro de Gestión Comunitaria Nº 2. Prolongación Alvear 2450. (Barrio Industrial)

Integran este Consejo las Instituciones Educativas y no Educativas que se encuentran en los barrios Las Playas, Villa Albertina, Industrial, Evita, Barrancas del Río, Villa del Sur.

Consejo Nº 6

Sede: Centro de Gestión Comunitaria Nº 1. Salta y La Quiaca. (Barrio Nicolás Avellaneda)

Integran este Consejo las Instituciones Educativas y no Educativas que se encuentran en los barrios San Nicolás, Nicolás Avellaneda, Felipe Botta, Carlos Pellegrini, Florentino Ameghino.

Titulo Tercero

Departamento Ejecutivo Infantil

Capítulo Primero Creación, Organización, Requisitos, Atribuciones

DEL INTENDENTE Y VICE INTENDENTE

Art. 17º.- El Programa "Ahora las Infancias" define la figura del Intendente y Vice Intendente de las Infancias en la ciudad de Villa María, **en coherencia y armonía con la Constitución Nacional, y** la Convención Internacional sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, instaurando "el derecho a la participación de los menores de edad, a expresar libremente sus opiniones, manifestar sus puntos de vista, en temas sociales, económicos, religiosos, culturales y políticos, que atañen a sus vidas". Además, reconociendo la obligación del Estado en todos sus niveles de proteger el interés superior de Niños, Niñas y Adolescentes, en particular para este programa la obligación de respetar el derecho a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta (Ley Nacional 26.061, art. 3º). Asimismo, estos derechos deben extenderse "a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito

estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo" (Ley Provincial 9944, art. 27º).

REQUISITOS PARA SER INTENDENTE Y VICE INTENDENTE

Art. 18º.- Para participar en las candidaturas de Intendente y Vice-Intendente de las Infancias, se requiere:

1) Ser nativo de este país, o extranjero naturalizado.-

2) Tener actualizado el D.N.I., que presente domicilio en la ciudad de Villa María.-

3) El postulante debe haber mínimamente residido dos (02) años en esta ciudad, de manera continua.-

4) Encontrarse cursando el 5º grado del nivel educativo primario o participando de alguna institución u organización de la ciudad.-

5) Participar de alguno de los seis Consejos de Las Infancias.-

PERÍODO Y REELECCIÓN

Art. 19º.- El/la Intendente y el/la Vice-Intendente de las Infancias, duran en sus funciones el término de un año y no podrán ser reelectos.-

Art. 20º.- Una vez proclamado el/la Intendente y el/la Vice-Intendente de las Infancias, entrarán en funciones ante el Parlamento de Las Infancias y en presencia del Intendente Municipal, quien les tomará el juramento correspondiente.-

REMUNERACIÓN

Art. 21º.- No percibirán remuneración monetaria alguna ni el/la Intendente, ni el/la Vice Intendente de las Infancias.-

FACULTADES Y DEBERES DEL/DE LA INTENDENTE/A

Art. 22º.- Son facultades y deberes del Intendente:

1) Representar a todos los niños/as de la ciudad de Villa María;

2) Acompañar iniciativas y propuestas que promuevan los derechos de las infancias.

3) Gestionar los proyectos propuestos por el Parlamento de las Infancias.

4) Concurrir asiduamente a las reuniones del Parlamento y de los Consejos;

5) Propiciar espacios de co-participación e interacción entre los niños y niñas que participan del programa a los fines de que los mismos expongan sus ideas y propulsen acciones en pos de una mejor comunidad. Para ello podrá instrumentar mecanismos de consulta popular, consejos abiertos, audiencias, entre otros.-

6) Presentar proyectos comunitarios, en conjunto con el Gabinete de las Infancias, al Departamento Ejecutivo Municipal y a entidades afines.-

7) Coordinar con el Intendente Municipal y el Concejo Deliberante con el fin de llevar a cabo las propuestas e iniciativas de los niños y niñas.-

FACULTADES Y DEBERES DEL/DE LA VICE-INTENDENTE/A

Art. 23º.- Son facultades y deberes del Vice Intendente:

1) Reemplazar al Intendente de las Infancias, con sus mismas facultades y obligaciones ante cualquier impedimento de este.-

Capítulo II Gabinete de Las Infancias

INTEGRACIÓN

Art. 24º.- El gabinete de Las Infancias, será integrado por el/la Intendente y Vice-Intendente de las Infancias, más aquellos que surjan de las fórmulas no electas de la elección General para elegir Intendente y Vice-intendente. También formarán parte como secretario/as aquellos niños y niñas que en las elecciones primarias quedaron en tercer lugar.-

REQUISITOS

Art. 25º.- Son requisito para conformar el Gabinete de Las Infancias, los estipulados en el art. 21 de la presente ordenanza.-

PERÍODO Y REELECCIÓN

Art. 26º.- Los miembros del Gabinete de Las Infancias duran en sus funciones el término de un año y no podrán ser reelectos.-

Art. 27º.- Una vez proclamados, entrarán en funciones previo juramento ante el Intendente de las Infancias y el Intendente Municipal.-

REMUNERACIÓN

Art. 28º.- Ninguno de los integrantes de este cuerpo, percibirá remuneración monetaria alguna.-

FACULTADES Y DEBERES

Art. 29º.- Son facultades y deberes de los niños y niñas que integran el gabinete:

1) Representar a sus pares, promover el cumplimiento y difusión de los derechos fundamentales de los niños y niñas de la ciudad de Villa María.

2) Propulsar proyectos, actividades y fomentar los derechos de los niños y niñas.-

3) Participar de espacios de intercambio con los distintos sectores y consejos barriales, con el

fin de articular acciones y propiciar intercambios intergeneracionales que contribuyan al bienestar general de todos los ciudadanos villamarienses.

4) Colaborar y coordinar acciones con el/la Intendente de las Infancias en pos del cumplimiento de los objetivos del presente programa.

Título Cuarto
Elecciones y Sistema electoral

Capítulo Primero

De la forma de Elección

Art. 30º.- La elección del Intendente y Vice-Intendente, se hará por voto directo y a simple pluralidad de sufragios de todos los niños y niñas cuyas edades correspondan a las establecidas para el cuarto, quinto y sexto grado de las escuelas de gestión pública y gestión privada de la ciudad y/o de las instituciones que trabajan con infancias y adhieren al programa.-

Art. 31º.- La elección general se efectuará, dentro de las posibilidades, dentro de los treinta días anteriores a la conclusión de cada mandato.-

FINALIZACIÓN DE LOS MANDATOS

Art. 32º.- Los mandatos concluirán al momento de asumir las nuevas autoridades en cada año.-

DE LA FORMA DE ELECCIÓN

Art. 33º.- A los fines de la elección de Intendente y Vice-Intendente, cada Consejo de Las Infancias elegirá su candidato a Intendente de todos los niños o niñas que formen parte del mismo, según lo establecido en el artículo 18.

ELECCIÓN PRIMARIA

Art. 34º.- Cada CONSEJO elige un candidato a Intendente. Esta elección deberá efectuarse el mismo día en todos los Consejos de Las Infancias. En cada Consejo el ganador de la elección Primaria será el candidato a Intendente y el segundo será el candidato a Vice Intendente, conformando con ello la fórmula del consejo respectivo. El/la que ocupe el tercer lugar, integrará el Gabinete como Secretario/a.

Art. 35º.- La votación de las elecciones primarias referidas precedentemente se hará por el voto simple y secreto de cada niño/a integrante de dicho Consejo. En caso de empate entre dos o más candidatos, se efectuará en el mismo día una nueva votación en donde competirán únicamente los/as candidatos/as que hayan empatado.-

ELECCIÓN GENERAL

Art. 36º.- Luego de la elección primaria, se deberá realizar la elección general en las distintas escuelas de la ciudad e instituciones infantiles que formen parte del Programa. En ellas, se invitará a votar a todos los niños y niñas que formen parte de cada una de las instituciones que estén en condiciones de hacerlo, según artículo 30º.-

Art. 37º.- Los/as candidatos/as a Intendente y Vice-Intendente que surgieran de las seis (6) fórmulas expresadas en el art. 34º, podrán realizar campañas a los fines de difundir su propuesta por ante todas las escuelas e instituciones infantiles de la ciudad, por Radio, por T.V., por prensa escrita, otros. A su vez, se podrán organizar debates o presentaciones públicas de propuestas, en articulación con Tecnoteca TV.

El D.E.M. por vía reglamentaria y/o la Comisión de Fiscalización dictarán las normas necesarias para que el acceso a los medios propagandísticos sea en igualdad de condiciones

entre todas las y los postulantes. La coordinación del Programa instrumentará las formas y mecanismos para que puedan ser parte de este proceso electoral ex-participantes del Programa que se encuentren cursando sus estudios secundarios o terciarios.-

Art. 38º.- En caso de empate, se procederá a la votación de la misma forma que en el artículo 35º, con la salvedad, de que se realizará entre las fórmulas de candidatos que empaten, dentro de los quince días de celebrada la anterior.-

FISCALIZACIÓN

Art. 39º.- La Elección será fiscalizada y controlada por una Comisión de Fiscalización, que será presidida por el señor Presidente de la Junta Electoral Municipal, con la participación de tres (3) concejales por el bloque de la mayoría y un (1) representante de cada uno de los Bloques de las minorías, más dos (2) representante del Departamento Ejecutivo, El/la Secretaria de Educación e Igualdad, un representante de la Inspección de escuelas Primarias de la Provincia, integrantes del equipo de trabajo Ahora Las Infancias, un representante de Gabinete de Las Infancias de años anteriores. Además, participará en calidad de veedor, un/a estudiante de nivel secundario que participe en el Concejo Deliberante Estudiantil, establecido por sus pares.

Asimismo, a sugerencia de la Coordinación del Programa, se cursarán invitaciones al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia y a toda otra Institución de Bien Público Internacional, nacional, provincial o municipal, que trabajen con infancias desde una perspectiva de derechos, a que participen como veedores del proceso electoral, los que podrán participar de las reuniones de la Comisión de Fiscalización con voz pero sin derecho voto.-

FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

Art. 40º.- Son funciones de la Comisión de Fiscalización todo lo atinente a llevar adelante el proceso electoral, llevando a cabo un sistema de fiscalización, que permita con prudente

antelación: controlar, cotejar, verificar, observar e impugnar, en todo o en parte, padrones electorales y resoluciones.-

ACTO ELECTORAL

Art. 41º.- La Comisión de Fiscalización verificará y controlará las elecciones y recibirá de las instituciones participantes, hasta el 10 de septiembre de cada año, el listado de sus niños y niñas en condiciones de votar, a los fines de mantener actualizado el padrón electoral, que deberá estar avalado por dichas instituciones.-

Art. 42º.- La Comisión de Fiscalización además, deberá:

a) Oficializar candidatos y registrar listas;

b) Designar autoridades de mesa y de contralor de la legalidad de los comicios;

c) Organizar y dirigir los comicios; confeccionar listas de votantes según la participación de cada institución en los Consejos de Las Infancias;

d) Realizar el escrutinio definitivo en el término de diez días de finalizado el provisorio y proclamar a los electos dentro de los cinco días siguientes.-

Art. 43º.- La votación se llevará a cabo de la siguiente manera:

a) En el horario de turno mañana y turno tarde que se acuerde con cada Institución.

b) Elección primaria: La misma se deberá efectuar a partir del mes de octubre de cada año y como mínimo treinta días antes de la elección general.

c) Elección General: durante la segunda quincena del mes de noviembre.

LUGAR DE VOTACIÓN

Art. 44º.- En la elección general cada niño/a votará en la institución que esté inscripto/a conforme al padrón definitivo en los términos del art. 40 una vez que el mismo sea oficializado por la Comisión de Fiscalización.-

Título Quinto Presupuesto

Art. 45º.- A los fines del sostenimiento del presente programa y a la concreción de proyectos propuestos por los/as niños/as, se le encomienda a la Secretaría de Economía, Transformación Digital y Desarrollo Productivo, que realice las reasignaciones y compensaciones necesarias del presupuesto municipal.-

Título Sexto Legislación Supletoria

Art. 46º.- En el presente régimen es de aplicación supletoria, en todo lo que no esté previsto y en lo pertinente, la Constitución Nacional, C.O.M.; con respecto a las Elecciones y Sistema Electoral es de aplicación supletoria la Ordenanza nº 3.975 y sus modificatorias y el Código Electoral Provincial.-

Título Séptimo Disposiciones Complementarias

Art. 47º.- La autoridad ejecutora de la presente Ordenanza será la Subsecretaría de Educación y Derechos Humanos.-

Art. 48º.- Todos los proyectos a tratarse dentro del presente programa, deberán tener como objetivo la promoción y protección de los derechos de los niños y niñas, como así también el bienestar general de los ciudadanos Villamarienses.-

Art. 49º.- La Secretaría de Educación e Igualdad, a través de la Subsecretaría de Educación y Derechos Humanos, velará por el cumplimiento de esta ordenanza promoviéndola, difundiendo las convocatorias, facilitando su funcionamiento y realizando su seguimiento y supervisión.

Art. 50º.- La Subsecretaría de Educación y Derechos Humanos invitará a instituciones públicas o privadas que trabajen las problemáticas de la infancia, para que apadrinen el presente programa.-

Art. 51º.- El Departamento Ejecutivo Municipal proveerá los medios para la elaboración del material didáctico en distintos formatos, tendiente a difundir las normativas de protección de Derechos de la Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, La Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes -26.061-, la Ley Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes -9.944-, para ser distribuido en Escuelas, Clubes, Centros de Salud, Hospitales e Instituciones no escolares y demás centros de participación social de la ciudad de Villa María.-

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8124/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 18.09.2024 10:16:21
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 18.09.2024 10:23:09
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 23.09.2024 13:13:32
Email: juanpabloinglese@gmail.com